拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５６６５３３
起案日	令和　８年　９月　２日
特許庁審査官	草川　貴史　　４０７５　２Ｊ００
特許出願人代理人	恩田　誠（ほか　３名）　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
３．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

○理由１、２について
・請求項１-２３、２６-３３
・引用文献等１
・備考
引用文献１（全文・全図、特に、［特許請求の範囲］、段落［０５８０］、［０５８１］、［０６６９］-［０７１２］、［図９］、［図１０］等参照）には、がんバイオマーカーについて開示されており、血液、尿等の体液中における、

当該バイオマーカーのレベルに基づいて、患者の状態を評価することが記載されている。
　具体的には、体液試料中のグリコサミノグリカン（ＧＡＧ）、コンドロイチン硫酸（ＣＳ）、ヘパラン硫酸（ＨＳ）等の１つ又は複数のレベル及び／又は化学組成を決定するステップよりなる。
　そして、ＧＡＧを酵素酸化して二糖単位を取得すること、ＨＰＬＣ-ＭＳにより分析することが記載されている（段落［００７６］、［００７７］等参照）。
　出願人は、令和８年６月２日付けの意見書にて、「しかしながら、本願の請求項１に係る発明は、ＧＡＧを分析する一般的な方法を対象とするものではなく、体液試料中のＣＳおよび／またはＨＳの無タンパク質画分のレベルおよび／または化学組成を決定することに具体的に特定している点で、引用文献１に記載の発明とは異なります。本願明細書（特に、段落０００８、００４３）に記載のとおり、本願の請求項１に係る発明は、タンパク質分解によりタンパク質結合ＧＡＧを放出させる必要なく、この特定の天然に存在する無タンパク質画分を分析することにより、効果的かつ効率的な診断方法が可能になるという新たな発見に基づくものです。これに対し引用文献１は、「体液試料中のＣＳおよび／またはＨＳの無タンパク質画分のレベルおよび／または化学組成を決定すること」を開示していません。引用文献１の段落０５７９には、「一般に、本発明によるＧＡＧ特性又は形態の決定は、対象の体液中に見られるのと正確に同じ形態のＧＡＧ分子の測定を含まない（例えば、ＧＡＧの天然形態の測定を含まない）。例えば、このような野生型又は天然ＧＡＧ分子は、通常、タンパク質に結合した長い糖鎖の形態で見られるが、本発明により決定されるレベルについては、一般に、このようなＧＡＧ分子は、これらが結合しているタンパク質から少なくとも分離又は抽出され、さらに処理されなければならない。したがって、一般に、本発明の方法は、何らかの方法で処理された試料（例えば、野生型試料ではなく人工）に実施される。」との記載があります。このような記載を考慮すれば、「体液試料中のＣＳおよび／またはＨＳの無タンパク質画分のレベルおよび／または化学組成を決定すること」を含む本願請求項１に係る発明は、当業者であっても引用文献１に基づいて容易に想到できるものではありません。よって、請求項１に係る発明は、引用文献１に対して新規性および進歩性を有しています。」という旨を主張している。
　確かに、引用文献１では、明示的に、出願人が主張する「無タンパク質画分」そのものを対象とすることについては記載されていない。
　しかしながら、当該請求項１に係る発明で特定されている「無タンパク質画分」には、生体内で天然に存在する遊離ＧＡＧや、タンパク質から分離後のＧＡＧを区別し得るものでない。一方、引用文献１では、ＧＡＧを検出に際し、プロテイナーゼＫによる処理で測定前に断片化されており（段落［００７８］）、ＧＡＧ自体がタンパク質から分離された、いわゆる無タンパク質状態のものも包含しているものとも解される。

そうすると、依然、補正後の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載の発明である。
また、その余の請求項２-１８に係る発明で特定されている事項も引用文献１に具体的に開示されている（［特許請求の範囲］、段落［００５７］-［００８２］等）。
請求項１９-２２に係る発明で特定されている事項についても、引用文献１に開示されている。特に、引用文献１では、コンドロイチナーゼＡＢＣにより二糖化処理も記載されている（段落［００７８］）。
請求項２３、２６-２８についても、引用文献１に開示されている（段落［００００５］、［００４５］、［００７６］、［０２１７］等参照）。
請求項２９-３１に係る発明で特定されている事項も、上記で言及するように、引用文献１に記載されている。
請求項３２、３３に係る発明についても、上記で言及するとおりである。
してみれば、本願請求項１-２３、２６-３３に係る発明は、引用文献１に記載の発明であり、新規性・進歩性を有しない。

○理由２について
・請求項２４、２５
・引用文献等１、２
・備考
引用文献２（全文、特に、段落［０２２９］等参照）には、患者の血漿サンプルから再懸濁されたペプチドを、ＵＨＰＬＣによって定量分析のための三連四重極質量分析計（ＱＱＱ）に注入したことが記載されている。
引用文献１には、本願請求項２４、２５に係る発明で特定されている事項については、明記されていない。
しかしながら、当該事項も設計的事項に過ぎず、当業者であれば適宜なし得る事項である。
そうすると、本願請求項２４、２５に係る発明は、少なくとも、当業者であれば、引用文献１、２に記載の発明に基づいて、容易に発明することができたものであり、進歩性を有しない。

○理由３について
（１）請求項１-３３
本願請求項１に係る発明では、「無タンパク質画分」と記載されている。しかしながら、無タンパク質画分なるものがどのように定義されているものか明らかでないため、請求項１に係る発明の範囲が不明となる。
同様の記載が見られる、独立請求項３２、３３についても上記の通りである。
よって、本願請求項１-３３に係る発明は明確でない。
（２）請求項１５、３１

本願請求項１５に係る発明では「前記ＧＡＧ特性」との記載がある。しかしながら、この記載よりも前に「ＧＡＧ特性」の記載が無く、「前記ＧＡＧ特性」が何を指し示しているのかが不明確である。
また、請求項１５を引用する請求項３１にも同様の点が指摘される。
よって、請求項１５、３１に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１．特表２０２０-５１１６４３号公報
２．特表２０１７-５２０７７５号公報（先の拒絶理由通知で引用した文献８）

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０１Ｎ３３／４８-３３／９８
ＤＢ名　JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII)
＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。
この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前に電話でご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。
審査第一部　分析診断　PA2J［審査官　草川　貴史］（くさかわ　たかし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５２

※　○○○○@jpo.go.jp　（上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	草川　貴史	
３６１１	４０７５	